BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

SUJET

Droit et économie : les fondamentaux

Durée : 120 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Répondez sur une copie séparée. Numérotez vos réponses et justifiez votre raisonnement à partir des documents et de vos connaissances.

Entraînement non officiel de 120 minutes, en deux parties indépendantes de 10 points. Documents et données fictifs. Consacrez environ 60 minutes par partie. Répondez sur copie séparée. Les questions sans document mobilisent vos connaissances. Les critères de chaque partie sont adaptés à son barème de 10 points ; les réponses et les exigences restent identiques aux versions de 60 minutes. Calculatrice autorisée pour les questions chiffrées. Ce sujet ne reproduit pas le format officiel d’une épreuve de quatre heures.

COMPOSITION DU SUJET

12 questions · 8 documents

Le corrigé est fourni dans un fichier séparé.

Périmètre de révision

Droit - Première : Le litige : demandeur, défendeur et prétentions
Droit - Première : La preuve : charge, objet et modes
Droit - Première : Les voies de recours et l’accord amiable
Droit - Première : Le patrimoine : actif, passif et principes
Droit - Première : Les caractères de la règle de droit
Économie - Première : Le revenu disponible
Économie - Première : Consommer ou épargner
Économie - Première : Pouvoir d’achat et patrimoine
Économie - Première : La redistribution et le rôle de l’État
Économie - Première : Les revenus primaires : du travail, du capital et mixtes

Travail à faire

1. Partie 1 : Qualifiez le litige : parties, faits juridiquement utiles et prétentions. Qui serait demandeur si Emma saisissait le juge ? (1.5 points)

Documents : Document 1 : Les faits (cas fictif)

2. Partie 1 : Présentez deux moyens de preuve et leurs limites. Le relevé bancaire suffit-il à prouver l'absence de remise ? (1.5 points)

Documents : Document 2 : Les pièces conservées (cas fictif)

3. Partie 1 : Expliquez l'intérêt et les limites de la conciliation. Distinguez le rôle du conciliateur de celui du juge. (2 points)

Documents : Document 3 : Le choix d'une résolution (cas fictif)

4. Partie 1 : Classez les éléments actifs et passifs et calculez leur total déclaré. Pourquoi faut-il signaler le caractère contesté de la créance ? (2 points)

Documents : Document 4 : Le patrimoine d'Emma (cas fictif)

5. Partie 1 : Présentez les caractères général, obligatoire et coercitif de la règle de droit. (1.5 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

6. Partie 1 : Énoncez le principe de la charge de la preuve en matière d'obligation, puis distinguez acte et fait juridiques. (1.5 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

7. Partie 2 : Calculez le revenu primaire retenu puis le revenu disponible. Expliquez le passage de l'un à l'autre. (1.5 points)

Documents : Document 1 : Un revenu disponible simplifié (cas fictif)

8. Partie 2 : Calculez l'épargne et son taux dans le revenu disponible. Interprétez le résultat. (1.5 points)

Documents : Document 2 : L'arbitrage mensuel (cas fictif)

9. Partie 2 : Le pouvoir d’achat augmente-t-il ? Calculez son évolution exacte et donnez l’approximation par différence. (2 points)

Documents : Document 3 : L’évolution des prix et du revenu (cas fictif)

10. Partie 2 : Caractérisez cette aide et expliquez son rôle redistributif. Présentez une limite à la conclusion selon laquelle elle supprime les inégalités. (2 points)

Documents : Document 4 : Une mesure de redistribution (cas fictif)

11. Partie 2 : Distinguez revenus du travail, revenus du capital et revenus mixtes. Donnez un exemple de chaque. (1.5 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

12. Partie 2 : Définissez l’épargne et expliquez deux motifs d’épargne distincts. (1.5 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

Dossier documentaire

Document 1 : Les faits (cas fictif)

Emma achète à titre privé un appareil photo d'occasion à Hugo pour 450 euros. Hugo encaisse le prix et promet de remettre l'appareil le 8 mai. Le 15 mai, Emma n'a rien reçu. Hugo répond qu'il l'a déjà remis en main propre le 8 mai, ce qu'Emma conteste. Emma réclame le remboursement ; Hugo demande le rejet de cette demande. Le sujet porte sur le litige et les preuves, pas sur les garanties de consommation.

Document 2 : Les pièces conservées (cas fictif)

Emma possède une conversation dans laquelle Hugo confirme le prix et la date prévue de remise. Elle dispose d'un relevé bancaire attestant le virement de 450 euros. Aucun écrit ne constate la remise effective de l'appareil. Une amie affirme avoir entendu Hugo dire qu'il apporterait le colis plus tard. Chaque pièce doit être discutée : un virement prouve le paiement, pas automatiquement la non-livraison.

Document 3 : Le choix d'une résolution (cas fictif)

Emma souhaite une solution rapide et peu coûteuse. Hugo accepte de rencontrer un conciliateur de justice. La conciliation est gratuite et recherche un accord amiable ; le conciliateur ne tranche pas comme un juge. Si aucun accord n'aboutit, une action peut relever du tribunal judiciaire, notamment par sa chambre de proximité selon l'organisation locale. Le montant et la nature du litige influencent la procédure.

Document 4 : Le patrimoine d'Emma (cas fictif)

Pour cet exercice, Emma possède un vélo estimé à 300 euros, 600 euros sur son compte bancaire et une créance de remboursement de 450 euros, dont le bien-fondé reste contesté par Hugo. Elle doit aussi 200 euros à sa sœur. On vous demande de présenter séparément les éléments actifs et passifs déclarés, sans préjuger de la décision du juge sur la créance contestée.

Document 1 : Un revenu disponible simplifié (cas fictif)

Le ménage R reçoit chaque mois 2 800 euros de salaire net de cotisations sociales et 200 euros de revenus de la propriété. Il reçoit 250 euros de prestations sociales et paie 350 euros d'impôts directs. Aucun autre revenu ni prélèvement n'est retenu ici. Pour ce dossier simplifié : revenu disponible = revenus primaires nets de cotisations + prestations sociales - impôts directs.

Document 2 : L'arbitrage mensuel (cas fictif)

Le revenu disponible mensuel du ménage est de 2 900 euros. Il consacre 2 465 euros à ses dépenses de consommation finale et ne finance pas cette consommation par un emprunt. Le reste du revenu est épargné. L'épargne peut rester disponible sur un compte ou financer un placement ; elle n'est pas nécessairement entièrement investie sur les marchés financiers.

Document 3 : L’évolution des prix et du revenu (cas fictif)

Entre les années N et N+1, le revenu disponible nominal d’un autre ménage augmente de 4 %. L’indice des prix à la consommation augmente de 5 %. Pour raisonner exactement en indices, on compare le coefficient d’évolution du revenu, 1,04, à celui des prix, 1,05. L’évolution approximative peut se calculer par différence des taux, à condition de signaler qu’il s’agit d’une approximation.

Document 4 : Une mesure de redistribution (cas fictif)

Une collectivité verse une aide de 120 euros par mois à certains ménages modestes, sous condition de ressources. Cette prestation est financée par les prélèvements obligatoires. Elle augmente les ressources disponibles des bénéficiaires mais son effet sur les inégalités dépend du ciblage, du financement et des autres revenus. Elle ne constitue pas la rémunération d’un facteur de production.